

FAUZIAH BINTI AYOB

lwn.

JASNI BIN M HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Panel), Pada 20 September 2019 bersamaan 20 Muharram 1441H]

[Permohonan No. 10000-085-0046-2018]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan - Seksyen 63 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 - Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014]

Peguam Syarie Pemohon : Pn. Hazirah Binti Othman @ Man & Pn. Raudzah Binti Mohd Mokhtar daripada Tetuan Hazirah Othman & Associates.

Peguam Syarie Responden : Pn. Suziyani Binti Mat Jusoh daripada Tetuan Suziyani Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah merupakan satu permohonan kebenaran lanjut tempoh masa bagi memfailkan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon bertarikh 24/4/2018 bagi mendapatkan perintah-perintah seperti berikut -

- i. Mahkamah meluluskan dan membenarkan pelanjutan tempoh masa untuk Pemohon memfailkan notis semakan ; dan
- ii. Apa-apa perintah lain atau relif yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pada 31/12/2007, Pemohon (Plaintif) telah memfailkan tuntutan Harta Sepencarian melalui Kes Saman No. : 10200-017-0243-2007 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor. Akibat ketidakhadiran Pemohon pada sidang pendengaran bertarikh 25/11/2013, YA Hakim Bicara telah membuang dan membatalkan Saman & Pernyataan Tuntutan Pemohon dan telah mengeluarkan penghakiman dengan mengendorskan persetujuan secara sebelah pihak bagi kes tersebut sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah memerintahkan agar kes Saman No. : 10200-017-0243-2007 hendaklah dibuang berdasarkan seksyen 121 (1)(c) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan saman dan kes pihak Plaintif (Pemohon) dibatalkan.*
- iii. *Atas persetujuan Defenden (Responden), Mahkamah memerintahkan Defenden melaksanakan persetujuan sepertimana berikut –*
 - a) *Sebuah rumah yang beralamat di No. 8 Jalan Anggerik Aranda 31/14, Kota Kemuning. 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan*

yang didaftarkan di atas tanah H.S (D) 54060 P.T No. 55433 Mukim / Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan diserahkan kepada Plaintiff (Pemohon) sepenuhnya. Manakala segala hutang berbaki hendaklah dilangsaikan oleh Defenden sehingga selesai dan pihak Plaintiff hendaklah bekerjasama dalam proses pertukaran rumah tersebut.

- b) Sebuah rumah beralamat di No. 11, Jalan Anggerik Eria 31/109 B, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang didaftarkan di atas tanah H.S (D) 74092 P.T No. 91452 Mukim / Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan diberikan kepad Defenden.*

[3] Penghakiman tersebut tidak pernah diserahsampaikan oleh pihak Responden kepada Pemohon. Pada 14/11/2017, Responden telah memfailkan Permohonan Penguatkuasaan Perintah melalui Permohonan No. : 10200-075-0837-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor dan hanya berjaya diserahsampaikan permohonan tersebut kepada Pemohon pada 24/2/2018. Melalui permohonan tersebut, Pemohon baru mengetahui tentang kewujudan Penghakiman Harta Sepencarian tersebut.

[4] Rentetan permohonan tersebut, Pemohon telah memasukkan Bantahan Awal terhadap permohonan tersebut dan juga telah memfailkan Permohonan Penggantungan Perintah terhadap Penghakiman Harta Sepencarian tersebut pada 23/4/2018. Pemohon juga telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan terhadap Penghakiman Harta Sepencarian tersebut pada 24/4/2018. Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 19 September 2018 dan Afidavit Balasan daripada Pemohon pada 15 Oktober 2018. Kes ini

ditangguh untuk keputusan setelah kedua-dua telah memfailkan hujahan masing-masing.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa 30 hari daripada penghakiman / keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang dikehendaki Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[6] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat **dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah** kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan tersebut menyatakan –

“11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[7] Sukacita kami nyatakan bahawa tempoh masa yang ditetapkan melalui Arahan Amalan No. 7 tahun 2014 bagi pengurusan semakan ini adalah bertujuan menghadkan litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan bagi kedua-dua pihak.

[8] Bagi kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan dan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran lanjut tempoh semakan ini. Banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[9] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan kami dan bukannya penghujahan terhadap merit kes induknya.

[10] Berdasarkan Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah-hujah yang dikemukakan, kami berpuashati membuat dapatan seperti berikut –

- i. Kes tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10200-017-0243-2007 telah diputuskan tanpa kehadiran Pemohon (Plaintif) setelah Pemohon dan Peguam Syariahnya gagal hadir pendengaran sebanyak dua kali iaitu pada 21/10/2013 dan 25/11/2013.
- ii. Penghakiman kes harta sepencarian tersebut dikeluarkan dengan sumpah istizhar oleh Responden (Defenden) berdasarkan seksyen 121 (1)(c) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pada 25/11/2013.
- iii. Terma 3 (a) dan (b) Penghakiman kes harta sepencarian tersebut telah diperintahkan berdasarkan persetujuan Responden (Defenden) semata-mata.

- iv. Tiada serahan / penyampaian Penghakiman kes harta sepencarian tersebut dibuat oleh pihak Responden (Defenden) kepada pihak Pemohon berdasarkan seksyen 135 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan perkara ini diakui oleh pihak Responden.
- v. Pemohon hanya mengetahui mengenai Penghakiman kes harta sepencarian tersebut setelah menerima sesalinan Notis dan Afidavit bagi kes Permohonan Penguatkuasaan Perintah (Permohonan No. : 10200-075-0837-2017) pada 24/2/2018 yang mana ia telah diekshibitkan dalam permohonan tersebut pada **Ekshibit “JMH-2”**.
- vi. Pemohon telah memfailkan Bantahan Awal bagi Permohonan Penguatkuasaan Perintah dan Permohonan Penggantungan Perintah terhadap Penghakiman Harta Sepencarian tersebut pada 23/4/2018.
- vii. Pemohon juga telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan terhadap Penghakiman Harta Sepencarian tersebut pada 24/4/2018 iaitu selepas 58 hari dari tarikh Pemohon mengetahui tentang Penghakiman Harta Sepencarian atau selepas 4 tahun 5 bulan penghakiman tersebut dikeluarkan.

[11] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut dan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, jelas menunjukkan bahawa permohonan ini difailkan pada 24/4/2018 iaitu setelah berlalunya masa selama 4 tahun 5 bulan jika dihitungkan dari tarikh Penghakiman Harta Sepencarian tersebut diberikan iaitu pada 25/11/2013. Walaubagaimanapun jika dihitungkan dari tarikh Pemohon mengetahui tentang Penghakiman Harta Sepencarian tersebut iaitu pada 24/2/2018 iaitu setelah

diserahkan Notis dan Afidavit kes Permohonan Penguatkuasaan Perintah, tempohnya adalah 58 hari.

[12] Kami dapati bahawa alasan kelewatan untuk memfailkan semakan adalah disebabkan Pemohon baru mengetahui tentang Penghakiman Harta Sepencarian tersebut dan penghakiman tersebut tidak pernah diserahkan kepadanya sejak dari tarikh ia dikeluarkan sehinggalah tarikh 24/2/2019. Kami berpuashati bahawa perkara ini diakui sendiri oleh Responden di perenggan 5 Afidavit Jawapannya bertarikh 19/9/2018.

[13] Oleh yang demikian, kami berpendapat alasan kelewatan yang dikemukakan oleh Pemohon masih boleh dipertimbangkan dan bukanlah sesuatu yang disengajakan oleh beliau. Tempoh kelewatan ini walaupun telah berlalu 4 tahun 5 bulan, ia sewajarnya tidak memprejudiskan hak Pemohon untuk memfailkan semakan kerana Penghakiman Harta Sepencarian tersebut tidak pernah diserahkan kepadanya dalam tempoh masa tersebut. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah mengambil tindakan sewajarnya setelah mengetahui tentang penghakiman tersebut dengan memfailkan permohonan ini dalam tempoh 58 hari setelah mengetahuinya dan tempoh masa ini tidaklah terlalu lama bagi menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk mengambil tindakan dari tarikh pengetahuannya berhubung dengan Penghakiman Harta Sepencarian tersebut.

[14] Kami berpuashati bahawa perlanjutan tempoh masa ini tidak akan mendatangkan prejudis yang tinggi kepada pihak Responden, sebaliknya Pemohon yang lebih terkesan dengan Penghakiman Harta Sepencarian tersebut yang hanya diketahuinya setelah berlalunya masa 4 tahun 5 bulan.

[15] Kami juga berpuashati bahawa permohonan semakan yang mahu dibuat oleh Pemohon adalah wajar bagi memberikan keadilan kepada Pemohon lantaran dakwaan wujudnya isu-isu tertentu yang akan memberi kesan kepada keesahan Penghakiman Harta Sepencarian tersebut. Isu-isu ini tersebut boleh ditentukan dengan memeriksa rekod prosiding yang hanya boleh dilakukan melalui permohonan semakan. Oleh yang demikian keberangkalan untuk Pemohon berjaya di dalam semakan nanti sewajar dinilai melalui merit semakan tersebut berdasarkan alasan yang akan dikemukakan nanti.

[16] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami juga berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279*** sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[17] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos. Walaubagaimanapun kami telah berpuashati bahawa permohonan pelanjutan tempoh masa yang dipohon oleh Pemohon ini adalah wajar untuk dibenarkan. Oleh yang demikian dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes

Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[18] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya diawardkan dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan penghujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- [2] Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan semakan terhadap Kes Saman No. : 10200-017-0243-2007 dalam tempoh **14 hari** mulai hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

